**ROMÂNIA**
**JUDEȚUL BACĂU**
**COMUNA PODURI**
**COD FISCAL 4278183**
Tel/fax 0234.369004/369000
e-mail : autoritatealocala@yahoo.com

*Nr.4923/02.07.2026*

*Către doamna*

*Rață Andreea*

*Referitor la petiția dumneavoastră, înregistrată cu nr.3715 la Primăria Comunei Poduri, județul Bacău, prin care ne solicitați mai multe informații în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, unele dintre ele de natură tehnică, în conformitate cu:*

*Prevederile art. 2, lit. b) din Legea 544/2001 : prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezulta din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației;*

*Prevederile art. 12, alin. (1), lit. c) din Legea 544/2001: informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurentei loiale, potrivit legii;*

*Prevederile art. 12, alin. (1), lit. d) din Legea 544/2001: informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;*

*Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal – GDPR și totodată instrucțiunile și deciziile ANSPDCP;*

*OUG nr. 155/2024 privind instituirea unui cadru pentru securitatea cibernetică a rețelelor și sistemelor informatice din spațiul cibernetic național civil, coroborate cu Ordinele Directoratului Național de Securitate Cibernetică,*

*În baza acestor prevederi vă comunicăm următoarele:*

*1. Instituția noastră are în prezent un nr de 32 de angajați.*

*Fiecare angajat dispune de echipamente IT pentru desfășurarea activității instituționale. De asemenea recomandăm consultarea platformei SEAP/SICAP pentru extragerea informațiilor necesare cu privire la achizițiile inițiate de către instituția noastră.*

*2. În ceea ce privește informațiile cu privire la echipamentele TIC ce au fost achiziționate la nivelul UAT-ului și furnizarea acestora sub forma unui tabel, vă informăm că instituția poate comunica informațiile de interes public existente și nu avem obligația de a crea situații centralizate, sintetizate etc. Recomandăm consultarea platformei SEAP/SICAP pentru extragerea informațiilor necesare cu privire la achizițiile inițiate de către instituția noastră, unde acestea sunt publicate în mod transparent, așa cum prevede legea 98/2016 privind achizițiile publice.*

*3. Nu avem elaborată Strategia de digitalizare.*

*4. Nu se aplica.*

*5. Conform prevederilor Legii 544/2001, HG 123/2002, OUG 57/2019 – instituțiile publice sunt obligate să dețină o pagină web pentru a se asigura transparența instituțională. Pe site-ul https://primariapoduri.ro/ regăsiți informații privind prestatorul specializat în realizarea site-ului. Site-ul actual a fost reconstruit în anul 2022 de către SC Public PROWEB SRL .la costul de 6500 lei (Pret unic fara TVA)*

*6. Mententanța este asigurată de către SC Public PROWEB SRL la costul anul de 7680 lei (fara TVA).*

*7. Nu utilizăm sistem de monitorizare al traficului online.*

*8. Nu se aplică.*

*9. În relația cu cetățenii, instituția utilizează site-ul primăriei, Ghișeul.ro. Recomandăm consultarea platformei SEAP/SICAP pentru extragerea informațiilor necesare cu privire la achizițiile inițiate de către instituția noastră, unde acestea sunt publicate în mod transparent, așa cum prevede legea 98/2016 privind achizițiile publice.*

*10. În ceea ce privește aplicațiile și soluțiile informatice utilizate, precizăm că acestea sunt implementate gradual, în funcție de programele de digitalizare disponibile și de bugetul aprobat la nivelul instituției. Totodată, vă comunicăm că o parte dintre serviciile digitale utilizate sunt furnizate prin platforme naționale sau prin aplicații integrate în sistemele informatice deja existente.*

*11. Recomandăm consultarea platformei SEAP/SICAP pentru extragerea informațiilor necesare cu privire la achizițiile inițiate de către instituția noastră, unde acestea sunt publicate în mod transparent, așa cum prevede legea 98/2016 privind achizițiile publice.*

*12. Nu se aplică instituției noastre.*

*13. Nu se aplică instituției noastre.*

*14. Informațiile solicitate nu fac obiectul Legii 544/2001, acestea au caracter intern și sunt transmise la solicitarea autorităților abilitate.*

*15. Informațiile solicitate nu fac obiectul Legii 544/2001, acestea au caracter intern și sunt transmise la solicitarea autorităților abilitate.*

*16. Informațiile solicitate nu fac obiectul Legii 544/2001, acestea au caracter intern și sunt transmise la solicitarea autorităților abilitate.*

*17. Instituția noastră utilizează sistem de supraveghere video, funcționabil în baza prevederilor Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 679/2016 – GDPR.*

*18. Recomandăm consultarea platformei SEAP/SICAP pentru extragerea informațiilor necesare cu privire la achizițiile inițiate de către instituția noastră.*

*19. Informațiile privind licențele software ale instituției nu reprezintă o informație de interes public așa cum este definită prin Legea 544/2001, având în vedere caracterul intern, tehnic și confidențial al acestora. De asemenea, conform informațiilor publicate pe site-ul ANSPDCP (https://www.dataprotection.ro/?page=allnews), cele mai multe sancțiuni au fost acordate ca urmare a notificării de încălcare a securității datelor cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679. Această perioadă a fost caracterizată de o escaladare fără precedent a atacurilor sofisticate și de o convergență periculoasă între criminalitatea cibernetică organizată și operațiunile sponsorizate de state. Securitatea cibernetică nu se mai limitează la combaterea unor instrumente malițioase tradiționale, ci se concentrează acum pe protejarea identităților compromise și pe gestionarea unui ecosistem complex de amenințări interconectate. (sursa DNSC). Astfel, instituția noastră nu își asumă riscul de a transmite informații care pot fi considerate sensibile sau vulnerabile, întrucât divulgarea acestora în spațiul public ori către persoane neautorizate ar putea compromite integritatea, confidențialitatea și buna desfășurare a activităților instituționale. Prin urmare, gestionarea și furnizarea informațiilor se realizează cu respectarea principiilor securității informaționale și a cadrului legal privind protecția datelor și a documentelor interne.*

*20. Informațiile privind sistemele de operare nu reprezintă o informație de interes public așa cum este definită prin Legea 544/2001, având în vedere caracterul intern, tehnic și confidențial al acestora. De asemenea, conform informațiilor publicate pe site-ul ANSPDCP (https://www.dataprotection.ro/?page=allnews), cele mai multe sancțiuni au fost acordate ca urmare a notificării de încălcare a securității datelor cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679. Această perioadă a fost caracterizată de o escaladare fără*

*precedent a atacurilor sofisticate și de o convergență periculoasă între criminalitatea cibernetică organizată și operațiunile sponsorizate de state. Securitatea cibernetică nu se mai limitează la combaterea unor instrumente malițioase tradiționale, ci se concentrează acum pe protejarea identităților compromise și pe gestionarea unui ecosistem complex de amenințări interconectate. (sursa DNSC). Astfel, instituția noastră nu își asumă riscul de a transmite informații care pot fi considerate sensibile sau vulnerabile, întrucât divulgarea acestora în spațiul public ori către persoane neautorizate ar putea compromite integritatea, confidențialitatea și buna desfășurare a activităților instituționale. Prin urmare, gestionarea și furnizarea informațiilor se realizează cu respectarea principiilor securității informaționale și a cadrului legal privind protecția datelor și a documentelor interne.*

*21. La nivelul instituției au loc instruiri interne periodice, în funcție de necesitățile identificate, de actualizările aplicațiilor și platformelor utilizate, precum și de modificările legislative și procedurale.*

*Vă rugăm să aveți în vedere că atât pe site-ul nostru, cât și prin simpla consultare a platformei SEAP puteți identifica mai multe informații cu privire la achizițiile inițiate de către instituție.*

*De asemenea, vă aducem la cunoștință că prezentul răspuns nu are caracter public, astfel orice distribuire fără acordul instituției noastre reprezintă o încălcare a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.*

*Vă mulțumim!*

*PRIMAR*

*MICLĂUȘ DIANA NARCISA*

[redacted]

**ROMÂNIA**
**JUDEȚUL BACĂU**
**COMUNA PODURI**
**COD FISCAL 4278183**
Tel/fax 0234.369004/369000
e-mail : autoritatealocala@yahoo.com

Nr.5053/08.07.2026

*Stimată doamnă Andreea-Maria Rață*

*Ca urmare a adresei dumneavoastră prin care solicitați completarea răspunsului comunicat anterior, vă transmitem următoarele precizări:*

*Vă asigurăm că Primăria Comunei Poduri a respectat prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, oferind răspuns la solicitarea dumneavoastră atât prin comunicarea directă a informațiilor disponibile, cât și prin indicarea surselor publice oficiale (site-ul instituției și platforma SEAP/SICAP), în conformitate cu art. 21 din HG 123/2002, care permite transmiterea informației prin trimitere la sursa unde aceasta este deja publică. Pe platforma SEAP/SICAP veți regăsi toate informațiile privind achizițiile inițiate de instituția noastră prin simpla completare a spațiilor privi nd autoritatea contractantă (Comuna Poduri în speță), a celor destinate denumirii achiziției (de exemplu: site, mentenanță etc) și a perioadei pentru care prezentați interes.*

*În ceea ce privește informațiile referitoare la infrastructura software și la sistemele informatice utilizate de instituție, acestea sunt gestionate cu respectarea obligațiilor legale privind securitatea cibernetică și protecția sistemelor informatice. Din această perspectivă, divulgarea unor informații tehnice privind resursele informatice interne poate indica vulnerabilități ale infrastructurii informatice a instituției, astfel că ne obligăm să respectăm prevederile OUG nr. 155/2024 și a Ordinelor DNSC.*

*Față de cele precizate anterior, apreciem că instituția noastră a respectat prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public și au fost comunicate informațiile relevante studiului pe care dumneavoastră îl efectuați.*

*De asemenea, având în vedere prevederile art 10 din OG 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă informăm că o solicitarea care vizează deja informațiile transmise, va fi clasată, conform legii.*

*Vă mulțumim!*

*PRIMAR*

*MICLĂUȘ DIANA NARCISA*

[redacted]